

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
13894/2553

กรมชลประทาน
นายประวัติ เมษสุวรรณ โดยนาย
ปริญญา
เมษสุวรรณ ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ฎีกาโจทก์ที่ขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระเงิน 4,912,961.17 บาท พร้อมดอกเบี้ยโดยอ้างแต่เพียงว่าโจทก์ซึ่งเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3038/2530 ของศาลชั้นต้น มิได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าเสียหายในคดีดังกล่าว เพราะโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ไปก่อนแล้วนั้น ไม่ใช่การโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ที่วินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3038/2530 ของศาลชั้นต้น มีผลผูกพันโจทก์ร่วมว่า จำเลยร่วมกันทุจริตยกยอกเงินของโจทก์ร่วมไปจำนวน 4,496,323.83 บาท ว่ามีเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร ฎีกาของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่มีได้ว่ากล่าวไว้โดยชัดแจ้งซึ่งข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นอ้างในฎีกา ไม่ชอบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ปัญหาว่าจำเลยที่ 1 กระทำโดยประมาทและปราศจากอำนาจเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่เงินงบประมาณขาดไปจำนวน 1,075,244.83 บาท หรือ

ไม่ โดยโจทก์ฟ้องว่า เงินงบประมาณดำเนินการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็กเร่งด่วนทั้ง 9 โครงการที่เกิดเหตุ โจทก์ได้รับมารวมกันเป็นเงิน 17,083,000 บาท การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างจนเสร็จสิ้นมีใบสำคัญค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นเงิน 9,048,728.17 บาท และใบสำคัญค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นเงิน 6,959,027 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง 16,007,755.17 บาท ต้องมีเงินงบประมาณเหลือ 1,075,244.83 บาท แต่หลังเกิดเหตุคดีนี้ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปหมดสิ้นแล้ว จึงเป็นเรื่องเงินขาดบัญชีต่างหากนอกเหนือไปจากที่จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่ยกออกไปโดยทำใบสำคัญจัดซื้อ ตรวจรับและเบิกจ่ายวัสดุเป็นเท็จ โจทก์ขอให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบส่วนนี้เป็นส่วนตัวในมูลละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ จึงเป็นข้อเท็จจริงคนละประเด็นต่างหากจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3038/2530 ของศาลชั้นต้น ศาลมีอำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้โดยไม่จำต้องถือเอาข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีอาญา เพราะไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันและแทนกันใช้เงินจำนวน 5,588,493.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 4,912,961.17 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินจำนวน 1,223,090.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,075,244.83 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ถึงที่ 7 ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 และที่ 7 ถึงแก่ความตาย นายปริญญานและนางยุพิน ทายาทของจำเลยที่ 1 และที่ 7 ตามลำดับ ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ถึงที่ 7 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,496,323.83 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 22 สิงหาคม 2526) ต้องไม่เกิน 675,532.13 บาท และหากมีการชำระหนี้ตามคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2236/2526 หมายเลขแดงที่ 3038/2530 ของศาลชั้นต้น เป็นจำนวนเพียงใด ให้ถือว่ามีการชำระหนี้ในคดีนี้เพียงนั้น คำขออื่นให้ยก ให้จำเลยที่ 4 ถึงที่ 7 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้เป็นพับ

โจทก์และจำเลยที่ 4 ถึงที่ 7 อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 จำเลยที่ 4 และที่ 5 ถึงแก่ความตาย นางมะลิ ทายาทของจำเลยที่ 4 และนายวัชรพงษ์ ทายาทของจำเลยที่ 5 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 4,496,323.83 บาท นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน

675,532.13 บาท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 3 ถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกพันโทจิตติชัย และนายธีรชาติ ทายาทของจำเลยที่ 3 เข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกามีคำสั่งตั้งผู้ถูกเรียกเป็นคู่ความแทน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่า เมื่อปี 2524 โจทก์ได้รับงบประมาณสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการชลประทานขนาดเล็ก จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็กเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน จำนวน 9 แห่ง ของสำนักงานชลประทานที่ 5 ในวงเงินงบประมาณจำนวน 17,083,000 บาท แบ่งได้ดังนี้ 1. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองโก บ้านหนองโก จำนวนเงิน 1,576,000 บาท 2. โครงการอ่างเก็บน้ำวังหิน บ้านก่อ จำนวนเงิน 1,713,000 บาท 3. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกลอย บ้านหนองเดิม จำนวนเงิน 2,942,000 บาท 4. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกลอย บ้านโคกสี จำนวนเงิน 1,918,000 บาท 5. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแกว บ้านนาแพง จำนวนเงิน 3,257,000 บาท 6. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านสีเสียด จำนวนเงิน 2,217,000 บาท 7. โครงการอ่างเก็บน้ำกุดสนามแซ่ บ้านโพธิ์ชัย จำนวนเงิน 1,102,000 บาท 8. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองแดง บ้านหนองแดง จำนวนเงิน 1,040,000 บาท 9. โครงการอ่างเก็บน้ำกุดสมบูรณ์ บ้านกุดเรือ จำนวนเงิน 1,318,000 บาท จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดของโจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 มีหน้าที่บริหารงานชลประทานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จำเลยที่ 2 เป็นนายช่างชลประทาน 6 ทำหน้าที่ นายช่างหัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสลงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด และ มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือชลประทานขนาดเล็กทั้ง 9 แห่ง มีอำนาจหน้าที่ซื้อ ทำเอกสาร รับเอกสาร และกรอกข้อความลงในเอกสารจัดหาพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างงานชลประทานให้เป็นไปตามแบบแปลนแผนผัง ควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุและตรวจรับพัสดุที่สั่งซื้อ จำเลยที่ 3 เป็นหัวหน้าพัสดุโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสลงบาดาล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อพัสดุในการก่อสร้างจัดจ้าง ทำบัญชีเบิกจ่ายและเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลยที่ 4 เป็นนายช่างชลประทาน 3 ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสลงบาดาล อยู่ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 5 เป็นพนักงานบัญชีชั้น 2 ทำหน้าที่หัวหน้าการเงินและบัญชีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสลงบาดาล มีหน้าที่เบิกจ่าย เก็บรักษาและทำบัญชีเกี่ยวกับการเงิน จำเลยที่ 6 เป็นพนักงานพัสดุชั้น 4 ประจำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสลงบาดาล จำเลยที่ 7 เป็นช่างก่อสร้างชั้น 2 ทำหน้าที่หัวหน้าตอน 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งแสลงบาดาล จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ก่อสร้าง โดยมีจำเลยที่ 4 เป็นประธานกรรมการ จำเลยที่ 2 ที่ 6 และที่ 7 เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นประธานกรรมการ เมื่อระหว่างเดือน มกราคม 2524 ถึงเดือนกันยายน 2524 จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันดำเนินการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 9 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยกลอย บ้านโคกสี อ่างเก็บน้ำห้วยกลอย บ้านหนองเต้ม อ่างเก็บน้ำหนองวังหิน อ่างเก็บน้ำหนองแดง อ่างเก็บน้ำกุดสนามแซ่ อ่างเก็บน้ำหนองโก อ่างเก็บน้ำกุดสนุ่น อ่างเก็บน้ำห้วยยางและอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โดยทุจริตและโดยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบราชการว่าด้วยการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุ แต่ให้มีการนำวัสดุก่อสร้างจากร้านค้าไปใช้ในการก่อสร้างก่อนที่จะได้รับเงินงบประมาณแล้วทำหลักฐานการจัดซื้อและตรวจ

รับพัสดุย้อนหลัง โดยไม่มีการเสนอราคาหรือต่อรองราคา ไม่มีการตรวจรับพัสดุจริง
ทั้งมีปริมาณเกินกว่าที่ใช้จริง อันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและเป็น
ละเมิดต่อโจทก์ จำเลยทั้งเจ็ดต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินที่เบิกไปเกินกว่าความเป็น
จริงแก่โจทก์ โจทก์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วมีคำสั่งไล่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ออก
จากราชการกับให้ตัดเงินเดือนและหักค่าจ้างของจำเลยที่ 4 ถึงที่ 7 คนละ 10
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนจำเลยที่ 1 เกษียณอายุราชการไปก่อน จากนั้นมี
การดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3038/2530 ของ
ศาลชั้น คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด
7 ปี และจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 3 ปี 1 เดือน 10 วัน และให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน
คืนเงินหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 4,496,323.83 บาท แก่โจทก์ คำฟ้องคดีนี้สำหรับ
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 4 ถึงที่ 7
ชำระเงินที่เบิกจ่ายไปโดยทุจริตเกินกว่าความเป็นจริงในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง 9
โครงการข้างต้นเฉพาะจำนวน 4,496,323.83 บาท อันถือว่าเป็นต้นเงินเป็นฟองซ้ำ
กับคำขอส่วนแบ่งในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3038/2530 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1
ถึงที่ 7 จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 4,496,323.83 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524
เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ที่โจทก์กล่าวในฎีกาขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ด
ร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,912,961.17 บาท พร้อมดอกเบี้ยโดยอ้างแต่เพียงว่าโจทก์
ซึ่งเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3038/2530 ของศาลชั้นต้น มิได้ดำเนินการ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าเสียหายในคดีดังกล่าวเพราะโจทก์
ยื่นฟ้องคดีนี้ไปก่อนแล้วนั้น ไม่ใช่การโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค
4 ที่วินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3038/2530 ของศาลชั้นต้น
มีผลผูกพันโจทก์ร่วมว่า จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันทุจริตยกยอกเงินของโจทก์ร่วมไปเป็น

จำนวน 4,496,323.83 บาท ว่ามีเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง
อย่างไร คำฟ้องฎีกาของโจทก์ในข้อนี้จึงเป็นคำฟ้องที่มีได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งซึ่งข้อ
เท็จจริงที่ยกขึ้นอ้างในการยื่นฎีกา ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในข้อต่อไปว่าจำเลยที่ 1 กระทำการโดย
ประมาทและปราศจากอำนาจเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่เงินงบประมาณ
ขนาดไปเป็นจำนวน 1,075,244.83 บาท หรือไม่ โจทก์ฟ้องว่า เงินงบประมาณ
ดำเนินการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็กเร่งด่วนทั้ง 9 โครงการที่เกิดเหตุ
โจทก์ได้รับมารวมกันเป็นเงิน 17,083,000 บาท ในการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างจน
เสร็จสิ้น มีใบสำคัญค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นเงิน 9,048,728.17 บาท และใบ
สำคัญค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นเงิน 6,959,027 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง
16,007,755.17 บาท จะต้องมีความเงินงบประมาณเหลือ 1,075,244.83 บาท แต่หลังเกิด
เหตุคดีนี้กลับปรากฏว่า จำเลยที่ 1 เบิกจ่ายงบประมาณไปหมดสิ้นแล้ว จึงเป็นเรื่อง
เงินขาดบัญชีต่างหาก นอกเหนือไปจากที่จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันทุจริตต่อหน้าที่ยกยก
เอาไปโดยทำใบสำคัญจัดซื้อตรวจรับและเบิกจ่ายวัสดุเป็นเท็จ จึงขอให้บังคับจำเลยที่
1 รับผิดชอบส่วนนี้เป็นส่วนตัวในมูลละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ประมาทเลินเล่อจึงเป็นข้อเท็จจริงคนละประเด็นต่างหากจากคดีอาญาหมายเลขแดง
ที่ 3038/2530 ของศาลชั้นต้น ศาลมีอำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้โดยไม่จำเป็นต้องถือเอาข้อเท็จ
จริงตามที่ปรากฏในคดีอาญาเพราะไม่ใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา โจทก์มี
พยานเบิกความสอดคล้องกันว่า เงินที่ขาดบัญชีไปไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานใบสำคัญ
จ่ายเงิน จึงรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเงินส่วนที่ขาดบัญชีไปจริง ไม่ว่า
จะจ่ายเป็นค่าเบ็ดเตล็ดเล็กน้อยเพียงใดอย่างใดต้องมีใบสำคัญการจ่ายเป็นหลักฐาน
และเก็บรักษาไว้เช่นเดียวกับใบสำคัญการจ่ายค่าจ้างเหมาและค่าวัสดุในการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำทั้ง 9 โครงการ จำเลยที่ 1 ไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็น

อย่างอื่น จึงฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ไม่มีใบสำคัญจ่ายเงินเป็นหลักฐานในการส่งจ่ายเงิน ขาดบัญชีไปตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ไม่ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญ จ่ายเงินก่อนจะอนุมัติส่งจ่ายเงินไปเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการและ ประมาทเลินเล่อเป็นละเมิดต่อโจทก์ ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวคืนแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 เท่าที่โจทก์ขอ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำละเมิดส่วนนี้ต่อโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น

อนึ่ง โจทก์ขอให้พิพาทษาแก่ให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย จนถึงวันฟ้องตามฟ้องจำนวน 5,588,493.20 บาท แก่โจทก์ อันเป็นส่วนที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จะต้องชำระเพิ่มจากคำพิพาทษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 อีกจำนวน 4,951,000.71 บาท และขอให้จำเลยที่ 1 ชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องอีก 1,227,792.47 บาท แก่โจทก์ จึงมีทุนทรัพย์ชั้นฎีกา 6,178,793.14 บาท ต้องเสียค่า ชื่นศาล 154,470 บาท ต้องคืนค่าชื่นศาลส่วนที่เสียเกินมา 15,820 บาท แก่โจทก์

พิพาทษาแก่เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,075,244.83 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 จนกว่าชำระเสร็จแก่ โจทก์ (แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 147,846.16 บาท เท่าที่โจทก์ขอ) นอกจากนี้แก่ให้เป็นไปตามคำพิพาทษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 คืนค่าชื่นศาลชั้นฎีกาส่วน ที่เกินมา 15,820 บาท แก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกานอกจากที่สั่งคืนให้เป็น พับ

(อภิรัตน์ ลัดพลี-ศิรัชย์ วัฒนโยธิน-ทวีป ต้นสวัสดิ์)

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด - นายชัยพร ศรีโบราณ

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นางเมทินี ชโลธร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------